

1512465-75.2021.8.26.0019

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: ANDRE CARLOS DE OLIVEIRA

Comarca: Americana

Foro: Foro de Americana

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/06/2022

... o local era conhecido como ponto de tráfico. Denis não informou se o entorpecente se destinava ao seu consumo ou se ele comercializava drogas. O outro abordado também foi conduzido, ele passava pelo local para comprar drogas, trazia com ele a quantia de R\$ 25,00.

Pelo contexto probatório, há dúvida reinante sobre a existência de tráfico, envolvendo o réu. Mas quanto a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Americana

Foro de Americana

1ª Vara Criminal

Avenida Brasil Sul, 2669, Americana-SP - cep 13468-390

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1512465-75.2021.8.26.0019 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1512465-75.2021.8.26.0019

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3065110/2021 - 02º D.P. AMERICANA, 19486993 - 02º D.P. AMERICANA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DENIS WENDEL DE LIMA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDRE CARLOS DE OLIVEIRA

VISTOS.

DENIS WENDEL DE LIMA está sendo processado como incurso nas sanções do artigo 28, "caput", da Lei 11.343/06, de no dia 08 de agosto de 2021, por volta de 19h29, na Rua das Azaleias, 826, bairro Cidade Jardim, nesta cidade, trazer com ele, para consumo pessoal, 01 (uma) porção de cocaína, pesando cerca de 0,75g, substância causadora de dependência química, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi instruída com Termo Circunstanciado.

Recebida a denúncia em 07 de junho de 2022 (fls. 81/82).

Resposta à acusação no prazo legal (fls. 51/58).

Na instrução, foram ouvidas duas testemunhas de acusação e declarada à revelia do acusado (fls. 81/82).

Sem mais requerimentos, nos debates, a acusação requereu a procedência da denúncia. Alega comprovados os fatos criminosos, materialidade e autoria. Discorre sobre a pena.

A Defesa, nos memoriais, pugnou pela absolvição. Arguiu atipicidade da conduta. Por força do princípio da insignificância, o fato seria atípico. O bem jurídico tutelado não oferecia perigo para a sociedade (resultado ínfimo), quantidade de droga inexpressiva (fls. 87/88).

É o relatório.

DECIDO.

A ação penal é procedente

O crime está suficientemente demonstrado.

No inquérito, o réu confessou ser usuário de entorpecentes (cocaína). Estava no local para comprar drogas. Adquiriu uma porção de cocaína, pelo valor de R\$ 30,00. Ao perceber a aproximação da viatura da guarda municipal, tentou se evadir e foi detido. Foi abordado e revistado. Trazia em sua mão uma porção de cocaína, adquirida anteriormente. Havia um veículo parado, embaixo de uma árvore, que se evadiu ao notar a presença policial.

Não conversou com ninguém. Conhecia Michael de vista, do bairro. Desconhecia as porções de drogas e o dinheiro que estavam ao lado do veículo. Comprou apenas uma porção de cocaína, encontrada em sua mão quando foi abordado pelos guardas (fls. 06).

Em juízo, não se dignou em comparecer para interrogatório e eventualmente apresentar escusa hábil a excluir a ilicitude ou a culpabilidade da conduta. Teve declarada à revelia.

A sua ausência não comprometeu o contexto probatório.

Wilson Júnior Rodrigues, guarda municipal, recordou-se de que estavam em patrulhamento nas proximidades do 'Bar do Eliseu', local conhecido como ponto de tráfico de drogas. Quando acessaram a rua, observaram o Denis na porta de um veículo. Tentaram fazer a abordagem do condutor, mas não foi possível. Ao perceber a viatura, Denis dispensou algo no chão e saiu correndo. O acusado foi detido. Foi necessário o uso de força moderada para que ele dispensasse uma porção de droga que estava em sua boca. Questionado, o réu disse que estava no local para comprar drogas, que era apenas usuário. Tudo indicava que Denis não estava comprando entorpecentes, mas vendendo para o rapaz do veículo. Diante dos fatos, ele foi apresentado na Central de Polícia Judiciária. Não foi possível fazer a abordagem no veículo. Ao perceber a aproximação da viatura, ele saiu rapidamente. Tentaram interceptar o terceiro, mas ele saiu por cima da calçada e foi embora.

Susemar Belarmino da Silva, outro guarda, ratificou a versão em uníssono, harmônica e coerentemente. Destacou que patrulhavam pela Rua das Azaléias, 826, quando avistaram um veículo parado, com duas pessoas ao lado do carro. Ao avistar a viatura, o suspeito tentou se evadir e dispensou algo no chão. Lograram em abordá-lo. Durante a revista, encontraram 4 porções de cocaína, jogadas no chão, além da quantia de R\$ 20,00. O acusado tentou cuspir um plástico, contendo um pó semelhante a cocaína, que estava em sua boca. O réu estava vendendo drogas, o local era conhecido como ponto de tráfico. Denis não informou se o entorpecente se destinava ao seu consumo ou se ele comercializava drogas. O outro abordado também foi conduzido, ele passava pelo local para comprar drogas, trazia com ele a quantia de R\$ 25,00.

Pelo contexto probatório, há dúvida reinante sobre a existência de tráfico, envolvendo o réu. Mas quanto a propriedade da droga ali mantida, depositada, para uso, é incontroversa a prova, a que se dobrou também a denúncia ao capitular a conduta.

Nesse aspecto, tem-se a confissão do réu, na fase extrajudicial, bem como a prova testemunhal.

A quantidade encontrada, sem prova do vínculo do numerário com o tráfico, convence que era mesmo para o uso próprio, tal qual denunciado.

"A confissão judicial constitui elemento seguríssimo de convicção. Apenas especialíssima e incomum circunstância que lhe evidencie a insinceridade justifica

sua recusa" (JTACrim 12/112, mencionado por Adalberto José Q. T. de Camargo Aranha, in Da Prova no Processo Penal, 3ª ed. Saraiva, 1994, p.98). "a confissão livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos é suficiente para a condenação, máxime quando corroborada por outros elementos" (Código de Processo Penal interpretado, Júlio F. Mirabete, 7ª Ed. Atlas, SP., 2000, pág. 469). Em igual sentido, "A confissão, máxime judicial, é prova que merece indiscutível credibilidade até porque, outrora, já foi comparada a res judicata. Estando ela abonada por outras, v.g., chamada de co-réu e testemunhal, é idônea o suficiente para sustentar condenação." (Ap. 1066011/2, São Pedro, 11ª Câmara Criminal, Rel. Fernandes de Oliveira, j. em 01.12.1997, rolo 1143, flash 0362, fls.04).

Também "A confissão judicial, por seu valor absoluto - visto se presume feita espontaneamente -, basta à fundamentação do édito condenatório." (Ap. Crim. 1214039/9, TACRIM SP., rolo 1377, flash 0342, fls.08). Lembra Guilherme de Souza Nucci que "A tendência racional e emocional do ser humano é negar qualquer fato que possa prejudicá-lo. A autodefesa é o primeiro mecanismo a emergir em situações de confronto, constituindo, portanto, a confissão uma atitude a ser valorada com particular zelo" (Provas no processo penal, editora RT, 2009, pág. 83).

Aqui, a confissão está em plena harmonia com os depoimentos dos policiais civis.

A versão de Guarda Municipal, do mesmo modo, é segura e não deve ser desprezada tão só pela condição de agente da autoridade.

No TJSP:

"Ressalta-se, por oportuno, que os guardas civis municipais não estão impedidos de depor e seus depoimentos devem ser valorados como quaisquer outros, até porque as testemunhas prestaram depoimentos coesos, sob o crivo do contraditório, e, portanto, gozam de idoneidade, especialmente porque não se demonstrou que tivessem interesse concreto de incriminar indevidamente o réu, de modo que seus depoimentos constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação" Apelação Criminal nº 3029152-31.2013.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, sessão permanente e virtual da 9ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, j. 25 de fevereiro de 2022. FÁTIMA GOMES

E no C. STF

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações." (STF HC 87.662-5/PE Rel. Min. Carlos Ayres Britto j. 05.09.06 DJU 16.02.07);

"O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos." (STF-HC 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello - DJU 18.10.96, p. 39.846);

Finalmente, no C. STJ:

"Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. Precedentes.3. Habeas corpus não conhecido." (HC 236.105/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 05/06/2014, DJe 12/06/2014).

Evidente, assim, que o réu trazia com ele (na boca e dispensou um tanto) pequena quantidade de substância, atestada por hábil exame como sendo droga, as quais, pela quantidade, indicavam mesmo se destinar ao consumo.

De se enfatizar que a conduta, em si, é típica e afeta a legislação especial, também porque o artigo 28 da Lei de Drogas não exige qualquer resultado danoso. É de perigo abstrato.

Pretende o legislador impedir ou proibir, por todos os meios, a difusão do uso de drogas.

Ensina VICENTE GRECO FILHO, ainda na redação do artigo 16 da revogada Lei 6.368/76: "... a punição do simples porte se insere, como parte no todo, no quadro geral e no ciclo operativo completo, da luta, com meios legais, em todas as frentes, contra o alto poder destrutivo do uso de estupefacientes e contra a difusão de seu contágio que alcançam o nível de manifestações criminosas tais que suscitam, em medida cada vez mais preocupante, a perturbação da ordem ..." (Tóxicos, Prevenção Repressão, São Paulo, Ed. Saraiva, 11ª ed., 1996, p. 112).

Em continuação:

"... A razão jurídica da punição daquele que adquire, guarda ou traz consigo para uso próprio é o perigo social que sua conduta representa. Mesmo o viciado, quando traz consigo a droga, antes de consumi-la, coloca a saúde pública em perigo, porque é fato decisivo na difusão dos tóxicos. Já vimos ao abordar a psicodinâmica do vício que o toxicômano normalmente acaba traficando, a fim de obter dinheiro para aquisição da droga, além de psicologicamente estar predisposto a levar outros ao vício, para que compartilhem ou de seu paraíso artificial ou de seu inferno ..." (Ob. Cit., pág. 113).

Quanto às infrações de mera conduta, longeava a lição do saudoso Manoel Pedro Pimentel, casa-branquense:

"... a simples conduta é suficiente para caracterizar o crime, independentemente de qualquer resultado ..." (MANOEL PEDRO PIMENTEL, Crimes de mera conduta, 2ª ed., Ed. RT, 1968, pág. 81).

Até mesmo o fato de ser pouca a quantidade da droga não desnatura a infração, em complemento, como já se assentou na jurisprudência do C. STF e STJ, no sentido de que, para a configuração do crime então previsto no art. 16, da Lei 6.368/76, atual art. 28, da Lei nº 11.343/06, basta a prática da conduta típica, sendo inclusive irrelevante a circunstância de ser, por exemplo, ínfima a quantidade da droga que o agente adquirira, trazia consigo ou guardava (Quinta Turma, Resp. nº 2.179/SP, j. 09.05.90, DJU 28.05.90, p. 4.738, Rel. Min. CID FLAQUER SCARTEZZINI, JSTJ 16/202; Sexta Turma, Resp. nº 24.844-SP, j. 06.04.94, DJU 21.11.94, p. 31.787, Rel. Min. ANSELMO SANTIAGO).

Sequer de inconstitucionalidade da legislação em questão pode ser cogitada.

POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL - Pretendida absolvição ante o reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 28 da Lei 11.343/06 Inadmissibilidade Vigente legislação penal especial Matéria de repercussão geral pendente de exame Precedentes do STJ e STF quanto a constitucionalidade do dispositivo - Recurso improvido - 16ª Câmara de Direito Criminal do TJSP, Apelação n. 0022543-22.2014.8.26.0320 Des. Rel. Newton Neves Julgado em 14/03/2017 - Data de registro: 15/03/2017.

A materialidade foi provada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 10), auto de constatação (fls. 11/12) e pelo laudo de exame químico toxicológico (fls. 21/23).

Fixação das penas.

O réu é primário, o que gera influência na duração das medidas indicadas pelo artigo 28 da lei de drogas.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal que a JUSTIÇA PÚBLICA promoveu contra DENIS WENDEL DE LIMA, condenando-o às penas de advertência, prestação de serviços e medida socioeducativa de comparecimento a curso ou programa educativo, as duas últimas pelo prazo de dois meses, por infração ao artigo 28 da Lei 11.343/2006.

Não existem elementos nos autos para arbitramento de valor mínimo indenizatório.

Sem comprovação do vínculo do numerário com o crime reconhecido, defiro a sua liberação ao interessado, intimando-se oportunamente para retirada, expedindo-se o necessário, se o caso.

Certifique-se quanto à destruição da droga.
Isento o réu das custas, assistido por defensor nomeado e presumida a necessidade (fls. 44).

Após o trânsito em julgado, inscreva-se o nome do réu no rol dos culpados.
P.I.C.

Americana, 14 de junho de 2022.

ANDRÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA